

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5158/2538

บริษัท เติง จิราธิวัฒน์ จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

ป.รษฎากร มาตรา 19, มาตรา 20

การประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา20จะต้องมีการออกหมายเรียกต่อผู้ยื่นรายการมาไต่สวนตามมาตรา19ก่อนเจ้าพนักงานประเมินต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนตามมาตรา19และจะต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนในคราวเดียวกันแล้วจึงแจ้งการประเมินไป การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรมาตรา65ทวิ(4)หรือมาตรา65ตรี(5)ก็เป็นการประเมินตามประมวลรัษฎากรต้องอยู่ในบังคับมาตรา19และ20เช่นเดียวกัน ปัญหาว่าการออกหมายเรียกประเมินภาษีอากรไม่ชอบนั้นโจทก์มิได้ยกขึ้นอ้างในคำฟ้องแต่ก็มีประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีว่าการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยชอบหรือไม่ทั้งปัญหาเรื่องการประเมินภาษีอากรโดยมิได้มีการออกหมายเรียกมาไต่สวนก่อนตามประมวลรัษฎากรมาตรา19เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน การ ประเมิน ของ เจ้าพนักงาน ประเมิน ตาม หนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ที่ 1037/2/04069-04071 ลงวันที่27 พฤษภาคม 2525 และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 เลขที่ 144/2534/1 ลงวันที่11 มีนาคม 2534

จำเลย ทั้ง สี่ ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษา เพิกถอน การ ประเมิน ของ จำเลย ที่ 1 ตาม หนังสือ แจ้ง ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ที่1037/2/04069-04071 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ของ จำเลย ที่ 2 ที่ 3 และ ที่ 4 เลข ที่ 144/2534/1 ลงวันที่11 มีนาคม 2534

จำเลย ทั้ง สี่ อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา แผนก คดีภาษีอากร วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้เบื้องต้น ว่า เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2521 จำเลย ที่ 1 ได้ มี หมายเรียกให้ โจทก์ ส่ง หลักฐาน สมุดบัญชี เอกสาร ต่าง ๆ พร้อม ทั้ง ให้ ส่ง บุคคลไป ให้ เจ้าพนักงาน ประเมิน ของ จำเลย ที่ 1 สอบถาม และ ตรวจสอบ การ เสียภาษีอากร สำหรับ รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2515 ถึง ปี 2519 หลังจาก ตรวจสอบแล้ว ต่อมา วันที่ 30 มิถุนายน 2524 จำเลย ที่ 1 จึง แจ้ง การ ประเมินให้ โจทก์ นำ ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ไป ชำระ เพิ่ม เดิม ให้ จำเลย ที่ 1เนื่องจาก โจทก์ แจ้ง รายรับ ค่าเช่า อาคาร ต่ำกว่า ความ เป็น จริง วันที่27 กรกฎาคม 2524 โจทก์ อุทธรณ์ การ ประเมิน ต่อ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์วันที่ 6 มีนาคม 2532 โจทก์ ได้รับ แจ้ง คำวินิจฉัย อุทธรณ์ แล้ว โจทก์ฟ้อง จำเลย ที่ 1 กับพวก ขอให้ เพิกถอน การ ประเมิน และ คำวินิจฉัย ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ ต่อ ศาลภาษีอากรกลาง เป็น คดี หมายเลขดำที่ 68/2532 ศาลภาษีอากรกลาง พิพากษา ให้ เพิกถอน การ ประเมิน และคำวินิจฉัย

ของ คณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา พิจารณายืนตาม คำพิพากษา ศาลฎีกา ที่ 3819/2534 ใน ระหว่าง นั้น เมื่อ วันที่ 27 พฤษภาคม 2525 จำเลย ที่ 1 ได้ มี หนังสือ แจ้ง การ ประเมิน ไป ยัง โจทก์ว่า ใน รอบ ระยะเวลา บัญชี ปี 2517 ถึง ปี 2519 โจทก์ นำ ดอกเบี้ยเงินกู้ ยืม อัน มี ลักษณะ เป็น เงินทุน ซึ่ง ต้องห้าม ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (5) มา หัก เป็น รายจ่าย เมื่อ ปรับปรุง การ คำนวณ กำไร สุทธิแล้ว ทำให้ โจทก์ มี กำไร สุทธิ เพิ่มขึ้น ต้อง เสีย ภาษี พร้อม เงินเพิ่มรวมเป็น เงิน ทั้งสิ้น 1,069,366.95 บาท โดย จำเลย ที่ 1 มิได้ มี การออกหมาย เรียก ให้ มา ไล่สวน ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 19 อีก คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม อุทธรณ์ ของ จำเลย ประการ แรก ว่า การ ประเมิน ของ จำเลย ที่ 1 ใน คดี นี้ ชอบ ด้วย ประมวลรัษฎากร หรือไม่ ใน เรื่อง นี้ประมวล รัษฎากร มาตรา 19 แก้ไข เพิ่มเติม โดย พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม ประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494 มาตรา 12 บัญญัติ ว่า "เว้นแต่ จะ มี บัญญัติ ไว้ เป็น อย่างอื่น ใน ลักษณะ นี้ ถ้า ภายใน เวลาห้า ปี นับแต่ วันที่ ได้ ยื่น รายการ แล้ว เจ้า พนักงาน ประเมิน มีเหตุอันควร เชื่อ ว่า ผู้ใด แสดง รายการ ตาม แบบ ที่ ยื่น ไม่ถูก ต้องตาม ความจริง หรือไม่ บริบูรณ์ เจ้าพนักงาน ประเมิน มีอำนาจ ออกหมาย เรียก ตัว ผู้ยื่น รายการ นั้น มา ไล่สวน และ ออกหมาย เรียก พยาน กับ สั่ง ให้ผู้ยื่น รายการ หรือ พยาน นั้น นำ บัญชี หรือ พยานหลักฐาน อื่น อันควร แก่เรื่อง มา แสดง ได้ แต่ ต้อง ให้ เวลา ล่วงหน้า ไม่ น้อยกว่า เจ็ด วัน นับแต่วัน ส่งหมาย " และ มาตรา 20 บัญญัติ ว่า "เมื่อ ได้ จัดการ ตาม มาตรา 19 และ ทราบ ข้อความ แล้ว เจ้าพนักงาน ประเมิน มีอำนาจ ที่ จะ แก่ จำนวนเงินที่ ประเมิน หรือ ที่ ยื่น รายการ ไว้ เดิม โดย อาศัย พยานหลักฐาน ที่ ปรากฏและ แจ้ง จำนวนเงิน ที่ ต้อง ชำระ อีก ไป ยัง ผู้ต้องเสียภาษี อากร ใน กรณี นี้จะ อุทธรณ์ การ ประเมิน ก็ ได้ " เมื่อ พิจารณา จาก บทบัญญัติ ดังกล่าว แล้วเห็น ได้ว่า การ ประเมิน ตาม ประมวล รัษฎากร มาตรา 20 จะ ต้อง มี การออกหมาย เรียก ตัว ผู้ยื่น รายการ มา ไล่สวน

ตาม มาตรา 19 ก่อน และ การประเมิน เจ้าพนักงาน ประเมิน จะ ต้อง อาศัย พยานหลักฐาน ที่ ปรากฏ จาก การไต่สวน ดังนั้น เมื่อ พยานหลักฐาน ที่ ปรากฏ จาก การไต่สวน ตาม มาตรา 19 มี อยู่ เท่าใด เจ้าพนักงาน ประเมิน จะ ต้อง ตรวจสอบ ให้ครบถ้วนใน คราว เดียว กัน แล้ว จึง จะ มี การ แจ้ง การ ประเมิน ไป มิใช่ ว่า จะให้ อำนาจเจ้าพนักงาน ประเมิน ตรวจสอบ หลักฐาน เป็น ส่วน ๆ แล้ว ทயอย แจ้ง การ ประเมินไป ใน แต่ละ คราว เท่าที่ เห็นสมควร หาก ให้ เจ้าพนักงาน ประเมิน มี อำนาจที่ จะ แจ้ง การ ประเมิน หลาย ครั้ง ได้ เจ้าพนักงาน ประเมิน ก็ สามารถ ทำการ ประเมิน ได้ อีก โดย ไม่มี กำหนด ระยะเวลา ความรับผิดชอบ ของ ผู้เสียหายก็ไม่มี กำหนด เวลา ที่ จะ สิ้นสุด ลง ได้ หาก จะ มี การ ประเมิน อีก ครั้งก็ ต้อง มี การ ออกหมาย เรียก ตัว ผู้ยื่น รายการ มา ไต่สวน ภายใน กำหนดเวลา ก่อน ไม่อาจ ที่ จะ อาศัย หมายเรียก มา ไต่สวน ครั้งเดียว เพื่อทำการ แจ้ง การ ประเมิน อีกต่อไป ได้ ที่ จำเลย อุทธรณ์ ว่าการ ประเมินครั้งแรก เป็น การ ประเมิน ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (4) ส่วน การ ประเมิน ครั้งหลัง เป็น การ ประเมิน ตามมาตรา 65 ตรี (5) นั้น การ ประเมิน ทั้ง สอง ครั้ง เป็น การ ประเมิน ตามประมวลรัษฎากร ต้อง อยู่ ใน บังคับ ตาม มาตรา 19 และ 20 เช่นเดียวกันที่ จำเลย อุทธรณ์ ประการ สุดท้าย ว่า ไม่มี ประเด็น ข้อพิพาท ว่าการออกหมาย เรียก ประเมิน ภาษีอากร ไม่ชอบ นั้น ใน เรื่อง นี้ แม้ โจทก์จะ ไม่ได้ ยกขึ้นอ้าง ใน คำฟ้อง โดยตรง ก็ ตาม แต่ ก็ มี ประเด็น ข้อพิพาทแห่ง คดี ว่า การ ประเมิน และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ จำเลย ชอบ หรือไม่ทั้ง ปัญหา เรื่อง การ ประเมิน ภาษีอากร โดย มิได้ มี การ ออกหมาย เรียกมา ไต่สวน ก่อน ตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 19 ดังกล่าว ข้างต้น เป็น ปัญหาอัน เกี่ยว ด้วย ความสงบเรียบร้อย ของ ประชาชน ชอบ ที่ ศาล จะ ยกขึ้นวินิจฉัย ได้ ฉะนั้น การ ประเมิน ภาษีอากร และ คำวินิจฉัย อุทธรณ์ ของ จำเลยคดี นี้ จึง ไม่ชอบ ไม่จำต้อง วินิจฉัย

อุทธรณ์ ข้ออื่น ของ จำเลย ต่อกฎหมายอาญาชั้นกลาง พิพากษา ชอบแล้ว อุทธรณ์
จำเลย ทั้ง สี่ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-เจริญ นิลเอสงฆ์-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การตรวจสอบภาษีอากรและการประเมินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรเป็น
มาตรการสำคัญประการหนึ่งเพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามนโยบายของรัฐในการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้เข้ารัฐตามเป้าหมายที่
กำหนดแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการตรวจสอบก็คือเป็นการป้องกันมิให้มีการ
หลีกเลี่ยงภาษีอากรทั้งเป็นการก่อให้เกิดความเป็นธรรมโดยเท่าเทียมกันในการเสีย
ภาษีอากรอันเป็นหน้าที่ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญในการเสียภาษีอากรให้แก่รัฐ
ประมวลรัษฎากรจึงมีบทบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรการประเมินภาษี
อากรและการกลั่นกรองการกระทำดังกล่าวของเจ้าพนักงานดังกล่าวโดยคณะบุคคลที่
ประมวลรัษฎากรให้อำนาจไว้กรณีที่มีการอ้างว่าการตรวจสอบภาษีอากรและการ
ประเมินไม่ชอบ บทบัญญัติว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรว่าด้วยหลักทั่วไปมีบัญญัติ
อยู่ในประมวลรัษฎากรมาตรา19และ23และเมื่อมีการตรวจสอบภาษีอากรหรือที่เรียก

กันในทางปฏิบัติว่าตรวจสอบไต่สวนแล้วก็จะมีการประเมินภาษีอากรตาม
มาตรา20หรือ24แล้วแต่กรณีต่อไป การตรวจสอบภาษีอากรหรือตรวจสอบไต่สวน
ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอาจจำแนกออกได้เป็น2กรณีกล่าวคือกรณีที่ผู้
ต้องเสียภาษียื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีอากรไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่
บริบูรณ์ประการหนึ่งทั้งนี้ตามมาตรา19และมาตรา20กับกรณีผู้ต้องเสียภาษีอากรไม่
ยื่นแบบฯเลยซึ่งก็มีวิธีการตรวจสอบไต่สวนและประเมินภาษีอากรตาม

มาตรา23และ24 กรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาหมายเหตุเป็นการตรวจสอบภาษีอากร
และประเมินภาษีอากรตามมาตรา19และ20 ตามมาตรา19เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงาน
ประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริงหรือไม่บริบูรณ์กฎหมายให้อำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการหรือเป็นที่เข้าใจ
กันดีคือยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีที่ผู้ต้องเสียภาษียื่นต่อกรมสรรพากรตาม
กำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนดเช่นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายื่นแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้ดังกล่าวภายในเดือนมีนาคมของทุกปีตามประมวลรัษฎากร
มาตรา56มาไต่สวนออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนำบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานอื่นมาแสดงการตรวจสอบไต่สวนดังกล่าวเป็นกระบวนการที่
สำคัญมาทั้งนี้เพื่อให้ได้ซึ่งความจริงว่าผู้ต้องเสียภาษีอากรรายนั้นเสียภาษีไว้ถูกต้อง
หรือไม่หลีกเลี่ยงภาษีหรือไม่เพียงใดอาจต้องใช้เวลาามากพอสมควรเพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดังกล่าวและเพื่อให้การตรวจสอบภาษีอากรเป็นไปโดยชอบและมีประสิทธิภาพรวม
ทั้งเป็นไปในแนวเดียวกันกรมสรรพากรจึงออกระเบียบการตรวจสอบภาษีอากรขึ้น
เรียกว่าระเบียบกรมสรรพากรว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ส่วนมาตรา20เป็นการประเมินภาษีอากรเมื่อมีการดำเนินการตามมาตรา19คือมีการ
ตรวจสอบไต่สวนแล้วซึ่งกฎหมายให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานประเมินว่าเจ้าพนักงาน
ประเมินมีอำนาจที่จะแก้จำนวนเงินที่ประเมินหรือที่ยื่นรายการไว้เดิมโดยอาศัยพยาน
หลักฐานที่ปรากฏในสำนวนการตรวจสอบภาษีอากรนั้นแล้วแจ้งจำนวนเงินที่ต้อง

ชำระอีกไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากร การดำเนินการเพื่อแจ้งการประเมินให้แก่ผู้ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมาตรา19และ20จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนคือตรวจสอบใต้วงก่อนแล้วจึงประเมินภาษีอากรซึ่งต้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจแนววิสัยปัญหาข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาตรา19และ20อันเกี่ยวกับข้อพิจารณาในคดีตามหัวข้อหมายเหตุใคร่ขอสังเกตข้อเท็จจริงดังนี้ (1)เดือนกุมภาพันธ์2521กรมสรรพากรจำเลยที่1มีหมายเรียกให้โจทก์ซึ่งยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีแล้วส่งหลักฐานสมุดบัญชีเอกสารต่างๆกับส่งพนักงานของโจทก์ไปให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่1สอบถามและตรวจสอบการเสียภาษีอากรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี2515ถึงปี2519 (2)ต่อมาเมื่อวันที่30มิถุนายน2524ซึ่งหลังจากมีการตรวจสอบจำเลยที่1แจ้งการประเมินให้โจทก์นำภาษีเงินได้นิติบุคคลไปชำระเพิ่มเติมเนื่องจากโจทก์แจ้งรายรับค่าเช่าอาคารต่ำกว่าความเป็นจริง (3)วันที่27กรกฎาคม2524โจทก์อุทธรณ์การประเมิน (4)วันที่6มีนาคม2532โจทก์ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อศาลภาษีอากรด้วย (5)ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยฎีกาศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่3819/2534 (6)ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรณีดังกล่าวข้างต้นคือเมื่อวันที่27พฤษภาคม2525จำเลยที่1มีหนังสือแจ้งการประเมินถึงโจทก์ว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี2517ถึงปี2519(โปรดเทียบกับการแจ้งการประเมินครั้งแรกเป็นรอบระยะเวลาบัญชีปี2515ถึง2519)โจทก์นำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอันมีลักษณะเป็นเงินลงทุนซึ่งต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา65ตรี(5)มาหักเป็นรายจ่ายเมื่อปรับปรุงการคำนวณกำไรสุทธิแล้วทำให้โจทก์มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต้องเสียภาษีอากรพร้อมเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน1,069,366.95บาทซึ่งการแจ้งการประเมินดังกล่าวจำเลยที่1มิได้มีการออกหมายเรียกให้มาตรวจสอบใต้วงตามประมวลรัษฎากรมาตรา19อีก เมื่อลำดับเรื่องแล้วอาจสรุปอีกครั้งหนึ่งได้ดังนี้ การ

ประเมินครั้งที่1มีการออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนดำเนินการไต่สวนระหว่าง
ปี2521ถึงมิถุนายน2524แล้วแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีเมื่อวันที่
ที่30มิถุนายน2524เนื่องจากโจทก์แจ้งรายการรับค่าเช่าอาคารต่ำกว่าความเป็นจริง
ซึ่งเป็นการประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา65ทวิ(4)กรณีนี้ต่อมาเมื่อวันที่
ที่27กรกฎาคม2524โจทก์อุทธรณ์การประเมินและฟ้องคดีต่อมาจนคดีถึงที่สุดตามคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่3819/2534 การประเมินครั้งที่2เมื่อวันที่
ที่27พฤษภาคม2525จำเลยที่1มีหนังสือแจ้งการประเมินว่าในรอบระยะเวลาบัญชี
ปี2517ถึงปี2519โจทก์นำดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอันมีลักษณะเป็นเงินทุนซึ่งต้องห้ามตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา65ตรี(5)มาหักเป็นรายจ่ายแล้วให้โจทก์เสียภาษีจำนวน
เงิน1,000,000บาทเศษซึ่งครั้งนี้มิได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา19กรณีจึงมาสู่ศาลเป็นคดีนี้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เช่นนี้จึง
ต้องพิจารณาปรับเข้ากรณีข้อกฎหมายตามประมวลรัษฎากรมาตรา19และ20ซึ่งศาล
ฎีกาได้วางหลักกฎหมายไว้ดังนี้ (1)การประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา20จะ
ต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวนตามมาตรา19ก่อน (2)ในการ
ประเมินนั้นเจ้าพนักงานประเมินต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ปรากฏจากสำนวนไต่สวน
(3)เมื่อพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนตามมาตรา19มีอยู่เท่าใดเจ้าพนักงาน
ประเมินจะต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนในคราวเดียวกันแล้วจึงจะมีการแจ้งการ
ประเมินไปมิใช่จะทำให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบหลักฐานเป็นส่วนๆแล้ว
ทยอยแจ้งการประเมินไปในแต่ละคราวเท่าที่เห็นสมควรหากให้เจ้าพนักงานประเมิน
มีอำนาจที่จะแจ้งการประเมินหลายครั้งได้เจ้าพนักงานก็สามารถทำการประเมินได้อีก
โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีก็ไม่มีกำหนดเวลาที่จะสิ้นสุดลง
ได้หากจะมีการประเมินอีกครั้งก็ต้องมีการออกหมายเรียกตัวผู้ยื่นรายการมาไต่สวน
ภายในกำหนดเวลาก่อนไม่อาจที่จะอาศัยหมายเรียกมาไต่สวนครั้งเดียวเพื่อทำการ
แจ้งการประเมินต่อไปได้ กรณีคดีนี้เป็นกรณีน่าศึกษาว่าหากมีการดำเนินเสียแต่แรก

ตั้งแต่การตรวจสอบไตสวนคือตรวจสอบไตสวนเสียในคราวเดียวกันเพราะกรณีที่อ้างว่าผู้ต้องเสียภาษีไม่ถูกต้องก็อยู่ในช่วงรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันแล้วประเมินให้ผู้ต้องเสียภาษีเสียภาษีเสียผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่กรณีนี้ได้เป็นเช่นนั้นเพราะมีการประเมินภาษีกรณีแรกไปจนเสร็จถึงขั้นพิจารณาอุทธรณ์แล้วจึงมีการประเมินคดีหลังจึงต้องถือว่ามี การตรวจสอบไตสวนเฉพาะกรณีแรกเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อกรณีหลังประเมินภาษีโดยไม่มีการออกหมายเรียกตรวจสอบไตสวนการประเมินดังกล่าวจึงไม่ชอบและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ก็ไม่ชอบเช่นกัน แนวคิดทางศาลในเรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบไตสวนตามประมวลรัษฎากรมาตรา19ว่าจะต้องกระทำให้ครบถ้วนในคราวเดียวกันตามที่ระบุไว้ว่าตรวจสอบไตสวนในช่วงระยะเวลาใดภาษีประเภทใดมิใช่ตรวจสอบเป็นส่วนๆแล้วทยอยแจ้งการประเมินเป็นคราวๆไปซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ต้องเสียภาษีหากไม่ทราบถึงความรับผิดชอบของตนจะสิ้นสุดลงเมื่อใดเพราะรัฐมีหน้าที่จะต้องให้ความแน่นอนและความมั่นใจว่าประชาชนจะต้องได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลากรของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียภาษีอากรของประชาชนซึ่งถูกบังคับโดยกฎหมาย พลประโยชน์ ฤทธิ์รักษา